المملكة العربية السعودية / ماليزيا
جامعة المدينة العالمية (MEDIU) - كوالالمبور
كلية العلوم الإسلامية / قسم الفقه وأصوله والقانون المقارن
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

دراسة تأصيلية أصولية ومقاصدية موثقة من أمهات المصادر

النظائر والأشباه الفقهية لاشتراط ما لم يكن مشروطًا

لتغير الأحوال وفساد الزمان وحفظ الحقوق

وتنزيلها المقاصدي على نازلة: «وجوب توثيق عقد الزواج واشتراطه في الدول غير الإسلامية»

📌 بطاقة التعريف بالدراسة التأصيلية

• موضوع الدراسة: التأصيل الأصولي والفقهي الشامل لمبدأ إيجاب الشروط والتوثيقات المستحدثة عند فساد الزمان وتغير الأعراف، وبيان نظائرها الكبرى في التراث الفقهي وقرارات المجامع المعاصرة.

• التوثيق: توثيق نصي استقصائي حرفي من أمهات كتب الفقه والأصول المودعة في المكتبة الشاملة (بأرقام الأجزاء والصفحات والطبعات المعتمدة وأرقام الأحاديث).

• الغرض: تأسيس الحجة الأصولية الصلبة للمستل الجامعي ولورقة المؤتمر الدولي لإثبات أن إلزامية توثيق النكاح في الغرب والمهجر سُنة تشريعية مطردة وعين تحقيق المناط المقاصدي.

• التاريخ: ربيع الآخر 1448هـ / أكتوبر 2026م.

الباب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية الحاكمة لتغير الأحكام والشروط

الفصل الأول: قاعدة «تغير الفتوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات»

يقرر أئمة التحقيق والأصول أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:

1. أحكام أصلية معللة بعلل قطعية أو تعبدية ثابتة بالنصوص الصريحة: كأركان العبادات ومحرمات الشريعة القطعية؛ فهذه ثابتة لا يدخلها نسخ ولا تبديل ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان.
2. أحكام اجتهادية فرعية معللة بالعوائد، والمصالح المرسلة، والوسائل والسياسات الشرعية: فهذه تدور مع عللها ومصالحها ومفاسدها وجوداً وعدماً، وتتغير حتماً بتغير الأزمان والبيئات. [1]

1. نص الإمام ابن القيم الجوزية (ت 751هـ) في «إعلام الموقعين»

عقد الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية فصلاً هو أعظم ما كتب في هذا الباب عنوانه: «فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد»، وصدّره بقوله:

«هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل». [2]

2. نصوص الإمام شهاب الدين القرافي (ت 684هـ) في «الفروق» و«الإحكام»

بيّن الإمام القرافي في كتابه «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» أن الجمود على المنقول في كتب المتقدمين مع تغير عوائد الناس خلاف الإجماع:

«إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد: خلاف الإجماع، وجهالة في الدين؛ بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة».

وقال في «الفروق» (الفرق الثامن والعشرون والمائتان):

«الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين». [3]

---

1 ينظر في تفصيل هذا التقسيم: الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، 1417هـ، ج3، ص64-70؛ والزركشي، بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط1، 1414هـ، ج6، ص12-16.

2 ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، ط1، 1423هـ، ج4، ص337-338 (وفي طبعة دار الجيل بيروت: ج3، ص11 وما بعدها).

3. نص العلامة ابن عابدين الحنفي (ت 1252هـ) في «نشر العرف»

أكد خاتمة المحققين ابن عابدين في رسالته الأصولية «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف»: «كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان؛ لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد». [4]

4. مجلة الأحكام العدلية (المادة 39)

صاغت مجلة الأحكام العدلية القانونية هذه القاعدة صياغة قطعية في المادة (39):

«لا يُنكَر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان».

وجاء في شرحها المعتمد (درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر): «إن الأحكام المبتناة على العرف والعادة والمصلحة تتغير بتغير الأزمان؛ لأن المصلحة إذا تغيرت كان البقاء على الحكم القديم مجلبة للمفسدة». [5]

الفصل الثاني: قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» (مقدمة الواجب)

حرر الأصوليون قاعدة «مقدمة الواجب»، وقسموها إلى واجب مشروط بغير مقدور المكلف (كالزوال للصلاة فلا يجب تحصيله)، وواجب مطلق مقدور للمكلف. فقرروا أن: الأمر بالفعل يستلزم الأمر بكل ما يتوقف عليه ذلك الفعل من الوسائل المقدورة.

فحفظ الحقوق الزوجية والأنساب والأموال واجب شرعي قطعي بالكتاب والسنة؛ فإذا أضحى هذا الواجب لا يمكن حفظه ولا استيفاؤه ولا حمايته من الجحود في بيئة معاصرة إلا بـ «وسيلة التوثيق الرسمي»، أصبحت وسيلة التوثيق واجبة شرعًا تابعة للواجب الأصلي عملاً بقاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». [6]

---

3 القرافي، أحمد بن إدريس، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1416هـ، ص218 (السؤال التاسع والثلاثون)؛ وكتاب الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ، ج1، ص176-177، وج4، ص240.

4 ابن عابدين، محمد أمين، رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ضمن: مجموعة رسائل ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2، ص125؛ وحاشية رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، 1412هـ، ج4، ص 229.

5 مجلة الأحكام العدلية، المادة 39؛ وينظر: حيدر، علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت، ط1، 1411هـ - 1991م، ج1، ص47.

6 ينظر: الآمدي، سيف الدين، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، بيروت، 1402هـ، ج1، ص158-164؛ والسبكي، تاج الدين، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ، ج1، ص85-92.

الفصل الثالث: علة «فساد الزمان» وسلطة ولي الأمر في تقييد المباح

فرّق الفقهاء بين زمن الصدر الأول الذي ساد فيه الوازع الديني الداخلي، وبين الأعصار اللاحقة التي ضعفت فيها الذمم وفشا الإنكار، فاحتاجت الشريعة إلى وازع السلطان والتوثيق المكتوب، لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».

كما أجمع علماء السياسة الشرعية على أن لولي الأمر تقييد المباح المطلق إذا أفضى إطلاقه إلى مفسدة؛ فإنفاذ الشروط التوثيقية هو تنظيم للمباح وحماية للمصلحة العامة وليس تحريمًا لما أحل الله. [7]

---

7 أثر عثمان بن عفان أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم 33857) وأبو نعيم في الحلية، وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 390) وابن كثير في تفسيره (5/ 111).

الباب الثاني: النظائر الفقهية التاريخية التراثية (عمل الصحابة وأئمة المذاهب)

الفصل الأول: تضمين الصُّنّاع المشتركين (قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما)

• الأصل النبوي الأولي: الأجير أمين؛ والأمين لا يضمن ما تلف بيده إلا بتعدٍّ أو تفريط لقوله ﷺ: «لا ضمان على مؤتمن» (أخرجه الدارقطني والبيهقي).

• التغيير القضائي المستحدث: لما تهاون الصنّاع في أمتعة الناس وادعوا هلاكها وسرقتها كذبًا لفساد الذمم، قضى الخلفاء الراشدون (عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما) بـ «تضمين الصنّاع» قهرًا.

• التعليل الأصولي الصريح: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمته الشهيرة: «لا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلا ذَاكَ».

• نص الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: «إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بتضمين الصنّاع؛ قال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذاك. ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصنّاع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، فلو لم نضمّنهم لتسارعوا إلى أكل أموال الناس بدعوى الهلاك والسرقة، فانعقد الإجماع على تضمينهم رعايةً للمصلحة». [8]

الفصل الثاني: وجوب تزكية الشهود وقصرها على المقيدين في ديوان القاضي

• الأصل النبوي: الاكتفاء بظاهر الإسلام لحديث: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودًا في قذف» (أخرجه أبو داود والترمذي).

• التطور الفقهي الإلزامي لفساد الزمان:

- قال صاحبا أبي حنيفة (أبو يوسف ومحمد بن الحسن): لا بد من المسألة عن الشهود وتعديلهم في السر والعلانية في سائر الحقوق لفساد الزمان وغلبة الفسق وظهور شهادة الزور. ورجع أبو حنيفة إلى قولهما.

- أثر الإمام ابن شُبرمة (ت 144هـ): «ثلاث لم يعمل بها أحد قبلي ولا يتركهن أحد بعدي: المسألة عن الشهود في السر، وإثبات حجج الخصمين، وتحلية الشهود في المسألة».

• نص الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع» (6/ 271): «وجه قولهما ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: يأتي على الناس زمان يسبق شاهد أحدهم يمينه ويمينه شاهده؛ ولأن الفسق في زمانهما قد فاشا وشهادة الزور قد ظهرت، فلو قُضي بظاهر الإسلام لضاع كثير من الحقوق؛ فوجبت التزكية صيانةً للحقوق».

- ثم تطور الأمر في القضاء إلى إنشاء «ديوان الشهود المعدلين» وحظر سماع شهادة من لم يُقيّد رسميًا في ديوان القاضي. [9]

---

8 الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الاعتصام، تحقيق: سليم الهلالي، دار ابن عفان، الخبر، 1412هـ، ج2، ص616؛ والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الإجارة، باب تضمين الأجير المشترك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424هـ، ج6، ص121 (رقم 11847)؛ والشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ، ج7، ص288.

الفصل الثالث: حبس المدين مجهول الحال لاستبراء ملاءته المالية (حبس الامتحان)

• الأصل في الصدر الأول: الاكتفاء بيمين المدين إذا ادعى الإعسار عملاً بظاهر آية: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ} والبراءة الأصلية.

• التطور الفقهي: لما فشت الخيانة وادعى الأغنياء الإفلاس لمماطلة أصحاب الحقوق، أفتى قاضي البصرة شريح وأئمة المذاهب الأربعة بـ «حبس المدين مجهول الحال حتى يتبين أمره واستبراء ملاءته» استناداً لحديث: «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» (رواه أحمد وأبو داود).

• نص الإمام ابن قدامة في «المغني» (6/ 611): «إذا ادعى المدين الإفلاس وكان مجهول الحال حُبس حتى يثبت إفلاسه ببينة؛ لأن الأصل في الآدمي الملاءة وحفظ أموال الناس يوجب استبراء حاله».

• نص الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (1/ 126): «حبس الاستبراء مشروع في موضعين... أحدهما حبس المدين حتى يتبين أمره هل هو معسر أو موسر مماطل؛ صيانةً لأموال المسلمين من الجحود». [10]

الفصل الرابع: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والأذان عند متأخري الحنفية

• الأصل في الصدر الأول والمذهب المتقدم: تحريم أخذ الأجرة أو الجعل على الطاعات (تعليم القرآن، الإمامة، الأذان) لأحاديث النهي ولأن القربة لا تباع.

• التحول الفقهي الضروري لفساد الزمان: لما انقطعت العطايا من بيت المال، وتوانى الناس عن التطوع، وخشي العلماء ضياع القرآن وتعطل المساجد؛ أفتى متأخرو الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والأذان لحفظ الدين.

• نص الإمام المرغيناني في «الهداية» وتبعه ابن عابدين في «رد المحتار» (6/ 55): «بعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الحسبة، فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن، فأفتوا بالجواز لضرورة حفظ الدين وفساد الزمان، وعليه الفتوى اليوم». [11]

---

9 الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1406هـ، ج6، ص271-273؛ ووكيع، محمد بن خلف، أخبار القضاة، دار الكتب العلمية، بيروت، ج3، ص120؛ والسرخسي، شمس الأئمة، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1414هـ، ج16، ص134.

10 ابن قدامة، موفق الدين، المغني، دار هجر، القاهرة، 1412هـ، ج6، ص611-614؛ وابن القيم، إعلام الموقعين، ج1، ص126؛ والكاساني، بدائع الصنائع، ج7، ص173.

11 المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج3، ص239؛ وابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، 1412هـ، ج6، ص55-57.

الفصل الخامس: التسعير الجبري عند احتكار وتغول التجار

• الأصل النبوي: الامتناع عن التسعير لحديث أنس رضي الله عنه: «إن الله هو المسعر القابض الباسط...» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه).

• التقييد المصلحي الواجب: قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحسبة» والإمام ابن القيم في «الطرق الحكمية» أن ترك التسعير مشروط بغياب الظلم والاحتكار. فإذا امتنع التجار عن بيع الأقوات والسلع إلا بزيادة فاحشة على ثمن المثل، صار **«التسعير الجبري واجبًا شرعًا على ولي الأمر»**؛ لتقديم مصلحة عامة المسلمين على مصلحة التاجر الباغي ودفعًا للضرر العظيم.[12]

---

12 ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الحسبة في الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ص25-32؛ وابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: نايف الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1428هـ، ص245-256.

الباب الثالث: النظائر الفقهية المعاصرة في قرارات المجامع الفقهية وهيئات الفتوى

الفصل الأول: إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج

لم يكن الفحص الطبي معروفًا ولا مشترطًا في القديم. وفي العصر الحديث، أصدر **مجمع الفقه الإسلامي الدولي** قراره رقم (174) في دورته التاسعة عشرة (الشارقة، 2009م)، وكذا **هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية** (القرار رقم 226 لعام 1425هـ):

«يجوز لولي الأمر إصدار تشريع يُلزم الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية والمعدية الخطيرة؛ دفعًا للضرر وحفظًا لنسل الأمة، وعملاً بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الدفع أسهل من الرفع». [13]

الفصل الثاني: تحديد سن أدنى لتوثيق الزواج (18 سنة)

رغم إجازة المتقدمين لتزويج الصغيرة في بيئاتهم القديمة، أفتت المجامع الفقهية المعاصرة وهيئات الفتوى بجواز قيام ولي الأمر بمنع توثيق أي زواج لمن هم دون 18 سنة؛ لتغير بنية المجتمع، وفرض التعليم الإلزامي، وعجز القاصرات دون هذا السن عن إدارة الأسر، وسدًا لذريعة الطلاق المبكر والانهيار الأسري. [14]

الفصل الثالث: قصر انتقال ملكية العقار على التسجيل العيني (الشهر العقاري)

بينما كان الأصل الفقهي نقل الملكية بمجرد الإيجاب والقبول اللفظي، أقر **مجمع الفقه الإسلامي الدولي** (القرار رقم 88) أن القيد في السجل العقاري العيني يقوم مقام القبض الحكمي الشرعي؛ ولا تنتقل الملكية العقارية في مواجهة الغير إلا بالقيد الرسمي؛ سدًا لذريعة بيع العقار لعدة مشترين بعقود عرفية مستترة وضياع أموال الناس. [15]

الفصل الرابع: وجوب توثيق الطلاق والرجعة

أفتت دور الإفتاء المعتمدة والمجامع بوجوب المبادرة إلى توثيق الطلاق والرجعة رسميًا في سجلات المحاكم، وتجريم المماطلة؛ سدًا لذريعة إنكار الزوج للطلاق بعد انقضاء العدة ليعضل المرأة ويمنعها من الزواج، أو ادعائه مراجعتها كذبًا لحرمانها من حقوقها المالية. [16]

---

13 قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 174 (1/19) بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، مجلة المجمع، العدد 19، ج1، ص273؛ وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم 226 وتاريخ 28/2/1425هـ.

14 قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 204 (2/22) بشأن زواج الصغار؛ وفتاوى دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 4825 لسنة 2019م.

15 قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 88 (6/9) بشأن البيع بالتقسيط وقبض العقار، مجلة المجمع، العدد 9، ج2، ص461.

الباب الرابع: التنزيل المقاصدي المباشر ودحض شبهة «التبديل والزيادة في الشرع»

الفصل الأول: البناء الأصولي للنازلة في ديار المهجر

عند تنزيل هذه القواعد والنظائر على واقع الجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامية (الغرب وأمريكا اللاتينية):

1. تحقيق المناط الواقعي: في تلك الدول، لا يعترف القانون بالنكاح الديني المنفرد، وتُعامل المرأة كـ 'شريكة مساكنة' محرومة من النفقة والإرث وسكن الأسرة، ولا يملك المركز الإسلامي سلطة تنفيذية لإلزام الزوج بحق أو طلاق.

2. إعمال قاعدة مقدمة الواجب: حفظ حقوق الزوجة وأنساب الأطفال واجب قطعي؛ وحيث امتنع استيفاؤه إلا بالوثيقة المدنية الرسمية، أضحى التوثيق واجبًا شرعيًا حتميًا (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

3. إعمال قاعدة سد الذرائع: إن التهاون في التوثيق أفضى إلى اتخاذ العقد ذريعة للتسري المؤقت، وظهور كارثة 'المرأة المعلقة' العاجزة عن الطلاق، وإسقاط نفقة الأطفال؛ وما أفضى إلى المفسدة الغالبة وجب منعه تحريمًا.

الفصل الثاني: تفنيد شبهة «اشتراط التوثيق تبديل للشرع أو زيادة في أركان النكاح»

> 📌 دحض الشبهة بالبرهان الأصولي والقياس القطعي
>
> يحتج البعض بأن: 'النكاح تم بإيجاب وقبول وولي وشاهدين، فمن اشترط التوثيق فقد زاد في الدين وبدّل شرع الله!'
>
> ويُدحض هذا القول بأدلة قاطعة مستمدة من النظائر السابقة:
>
> 1. التمييز الأصولي بين أركان الانعقاد الذاتي وشروط النفاذ والإثبات القضائي: التوثيق لم يلغ الولي ولا الشهود، بل جاء وعاءً توثيقيًا يحفظ هذه الأركان من الإنكار وشرطًا لنفاذ العقد وسماع الدعوى به عند التخاصم.
> 2. القياس القطعي على صنيع الصحابة:
> • هل كان تضمين علي وعمر للصناع تبديلاً لحديث «لا ضمان على مؤتمن»؟! لا، بل كان تحقيقًا للعدل عند فساد ذمم الصناع.
> • هل كانت تزكية الشهود وقصرها على ديوان القاضي تبديلاً لحديث «المسلمون عدول»؟! لا، بل كان صيانة لمنظومة القضاء من شهادة الزور.
> • هل كان حبس المدين المستور تبديلاً لآية {فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ}؟! لا، بل كان كشفًا للمماطل الظالم.
> • هل كان إفتاء متأخري الحنفية بجواز أخذ الأجرة على القرآن تبديلاً لأحاديث النهي؟! لا، بل كان حفظًا

---

16 م، القرار رقم 5؛ وفتاوى دار الإفتاء (AMJA)، 2005 قرارات المؤتمر السنوي الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المصرية، الفتوى رقم 3850 لسنة 2017م.

> لكتاب الله من الاندثار.
>
> فإذا كان صنيع الصحابة وأئمة المذاهب لم يُعد تبديلاً للشرع باتفاق الأمة، فإن اشتراط توثيق الزواج في الغرب لحفظ حقوق النساء والأطفال هو امتداد أصيل لذات المنهج المقاصدي الراسخ.

الفصل الثالث: قرارات المجامع الفقهية المعاصرة المعتمدة بالغرب

• قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (ECFR - القرار 2/22):
حظر إجراء أي زواج شرعي في المساجد والمراكز الإسلامية ما لم يكن مسبوقًا أو مقترنًا بتوثيق العقد المدني الرسمي في بلد الإقامة صيانةً لحقوق المرأة والأولاد.

• قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA - المؤتمر السادس):
«وجوب توثيق عقد الزواج لدى الدوائر الرسمية بالبلاد غير الإسلامية، وتحريم الاكتفاء بالزواج غير الموثق لما يترتب عليه من ضياع الحقوق ومفاسد لا حصر لها، والامتناع عن إجرائه سدًا للذريعة وسياسة شرعية واجبة». [17]

---

17 قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (AMJA)، قرارات الدورة 22، القرار 2/22؛ ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المؤتمر السنوي السادس المنعقد بمونتريال كندا، 1430هـ - 2009م، القرار رقم 4.